GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento

Memorando.SEPLAG/SPLOR.nº 75/2024

Belo Horizonte, 24 de junho de 2024.

Para: Maria Cristina Castro Diniz

Procuradora do Estado/Assessora-Chefe Jurídica - SEPLAG

Assunto: Autos de nº 1.141.396 - AUDITORIA OPERACIONAL TCE/MG - Regularização das Unidades de Conservação
Referência: [Caso responda este documento, indicar expressamente o Processo nº 1080.01.0048603/2023-57].

Senhora Assessora-Chefe,

Com meus cordiais cumprimentos, em atenção ao Memorando.SEPLAG/AJA JUDICIAL.nº 2068/2024, que trata dos Autos de nº 1.141.396 - AUDITORIA OPERACIONAL TCE/MG , apresentou a seguir as recomendações direcionadas ao IEF, à SEMAD, e à SEPLAG e que tratam da temática de planejamento e orçamento, e na sequência, as considerações desta Subsecretaria.

19) Elaborar plano de trabalho para que os recursos contingenciados referentes às ações "4280 e 4417" passem, no curto e médio prazo, a ser disponibilizados às demandas de RF das UCs e manutenção de posse e domínio públicos;

As informações referentes a este item, foram fornecidas pelo Comitê Pró-Brumadinho/SEPLAG, considerando que os recursos que serão destinados ao atendimento das demandas das Unidades de Conservação serão, prioritariamente, oriundos do Acordo firmado com a Vale S/A.

> *No Anexo IV - Programa de Fortalecimento do Serviço Público do Acordo Judicial de Reparação celebrado entre Estado de Minas Gerais, Instituição de Justiça e a Vale, está prevista a iniciativa "Consolidação das unidades de conservação no Estado de Minas Gerais", do Instituto Estadual de Florestas (IEF). O valor total da iniciativa, conforme deliberações do Conselho Superior, no exercício das competências previstas no Decreto 48.183/21, é de R$36 milhões, executados em Fonte 95.*
> *O objetivo geral da iniciativa é "Oferecer ferramentas de gestão, serviços, materiais e infraestrutura necessários para as 93 Unidades de Conservação, a fim de garantir a conservação ambiental dos territórios e oferecer para a sociedade uma melhor oportunidade de visitação, recreação, lazer e educação ambiental". Para tanto, se mantém como uma das estratégias de atuação a realização de Regularização Fundiária em Unidades de Conservação, sendo que para esta atividade está previsto o valor de R$26 milhões.*

A realização das regularizações fundiárias em si será subsidiada por serviço de apoio técnico na realização de estudo de georreferenciamento para a definição de áreas, cuja licitação encontra-se em fase interna para publicação de edital, com previsão de conclusão da contratação no segundo semestre de 2024; a ordem de início do serviço será definida após a conclusão do processo licitatório. Dessa forma, os recursos estão disponíveis conforme a demanda da iniciativa e a efetiva execução orçamentária acompanhará o andamento das contratações e demais atividades previstas para regularização fundiária apresentadas pelo IEF e pela Secretaria de Estado de Meio Ambiental e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD)."

20) Criar mecanismos para que os recursos que sejam disponibilizados para ações de RF no PPAG sejam efetivados de maneira a reduzir o passivo de terras não regularizadas no interior das UCs;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, a definição da alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Assim, recomenda-se que a demanda seja avaliada pelo IEF.

Finalmente, cabe frisar, que conforme disposto no item 19, estão previstos recursos no Anexo IV do Acordo da Vale S/A para a consolidação das unidades de conservação de Minas Gerais.

21) Incluir nos próximos PPAGs ação específica para a Regularização Fundiária nas UCs, como havia no PPAG 2016-2019, possibilitando acompanhar a evolução da RF no estado e conjugando com as metas estabelecidas pelo IEF;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais. No entanto, a definição da carteira de programas e ações que irá compor o PPAG no âmbito do Instituto Estadual de Florestas (IEF), assim como a alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o IEF.

Na LOA 2024, temos no orçamento do Instituto, identificada como ação orçamentária na qual são executadas despesas para as unidades de conservação, a ação 4059 - Gestão de Unidades de Conservação.

Caso o IEF entenda que seja melhor desmembrar esta ação em ação especifica para acompanhar especificamente a questão das regularizações fundiárias, esta unidade não vê óbice e pode ser feito na revisão do PPAG para o exercício de 2025, a critério do Instituto.

22) A partir do levantamento orçamentário e do cronograma estabelecido pelo IEF, no orçamento anual, dotação orçamentária suficiente, para atender ao programa de RF das áreas destinadas às UCs e atender às necessidades de implantação e manutenção dessas Unidades de Conservação;

A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG, por meio da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR, tem por competência, acompanhar e apoiar metodologicamente o planejamento e a execução orçamentária e participar junto ao Comitê de Orçamento e Finanças - COFIN das definições dos limites orçamentários que serão disponibilizados para os órgãos e entidades do Estado de Minas Gerais.

No entanto, a definição da alocação, a priorização dos recursos dentre as diversas políticas públicas que são realizadas, compete ao órgão executor, no caso o Instituto Estadual de Florestas (IEF). Assim, recomenda-se que a demanda seja apreciada pela IEF, para que possa analisar a viabilidade de atende-la dentro do orçamento disponível para o exercício.

Caso não seja possível priorizar a demanda dentro dos limites autorizados, o órgão, após analise da viabilidade de realização da demanda, tem a prerrogativa de encaminhar para o COFIN pleito detalhado para subsidiar a decisão do comitê quanto a ampliação dos seus limites.

De toda forma, é importante ressaltar, conforme apresentado no tópico 19, deste documento, que há previsão de financiamento, com recursos do Acordo da Vale S/A, de projeto que visa "oferecer ferramentas de gestão, serviços, materiais e infraestrutura necessários para as 93 Unidades de Conservação, a fim de garantir a conservação ambiental dos territórios e oferecer para a sociedade uma melhor oportunidade de visitação, recreação, lazer e educação ambiental". E dentre as estratégias de atuação, estaria a regularização fundiária.

Sobre a determinação de encaminhamento do Plano de Ações com adequações constantes do relatório de auditoria, como é possível perceber a atuação da Subsecretaria de Planejamento e Orçamento - SPLOR frente as recomendações é mais complementar a atuação direta dos órgãos executores ambientais.

A SPLOR como unidade central fornece o suporte metodológico para o desenho das ações orçamentárias e para a alocação dos recursos.

A definição de quais políticas serão realizadas e onde os recursos serão alocados é feita pelo próprio órgão executor, com base nos limites disponibilizados pelo Comite de Orçamento e Finanças - COFIN e neste caso especifico contando com o acompanhamento por parte do Comite Pró-Brumadinho, uma vez que parte dos recursos é oriundo do Acordo da Vale S/A.

Assim, a SPLOR não vislumbra uma atuação mais direta sobre as recomendações apresentadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCEMG na referida Auditoria, que possa ensejar em ações especificas no Plano de Ação que será elaborado, a não ser as de acompanhamento e suporte metodologico naquelas relativas a temática de planejamento orçamentário.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente por **Felipe Magno Parreiras de Sousa**, **Subsecretário(a)**, em 28/06/2024, às 14:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **91002407** e o código CRC **02E1A2AF**.